

关于《合作协议履行整改函》之回函

包头市九原区人民政府：

北京深云智合科技有限公司（下称“我司”）与包头市九原区人民政府于2023年11月23日签订了《包头市九原区人民政府 北京深云智合科技有限公司合作协议》（下称“合作协议”）。2025年3月15日下午17点30分左右，我司收到贵方出具的《合作协议履行整改函》（下称“整改函”），整改函中指责我司存在严重违反协议约定的行为，并要求我司进行整改。针对贵方的整改函，我司特作出以下回应：

一、我司签订合作协议以来，始终积极履行协议约定，并已取得实质性进展和成果。贵方整改函中提及的我司严重违反协议约定的行为系随意妄断，并非客观事实。

1. 我司积极履行协议约定，按照约定的时间节点设立项目公司，筹备、搭建过渡实验室并投入研发

在合作协议签订之后，我司投入了包括人力、技术、设备等在内的大量资源以推动科技创新平台项目的筹备、搭建、开展工作。首先，我司依照合作协议的约定，在包头市九原区设立了内蒙古深原科创研发有限公司（下称“深原科创”）作为直接承载合作项目的主体公司，我司控股的北京硅研新材料科技有限公司（下称“北京硅研”）设立了内蒙古深原智造有限公司作为生产制造基地的项目公司。由于包头当地高科技人才短缺，无法满足项目需求，前期我司和北京硅研提供了人员、技术和设备支持，我司的创始人兼董事长刘宇宙教授带领科研团队在包头市九原区奋战数月，并多次往返于北京和包头之间，处理建造项目实验室的各种技术问题，包括日常技术问题解决，设备选型、图纸设计等工作，依托我司现有知识产权搭建过渡实验室。

在实验室基本搭建完成后，除了可以远程和需要北京员工完成的工作支持，

部分科研人员留在包头长期工作。留在包头的北京科研人员因为社保缴纳而不愿将劳动关系转去包头，因此我司协调各方，通过以北京硅研与科研人员签订劳动合同的方式为科研人员在北京缴纳社保，并委派该等科研人员继续留在包头工作，解决了合作项目对科研人员的需求。深原科创持续到近日依然在招聘平台活跃招聘。

除此之外，为搭建位于包头市九原区的过渡实验室，我司将总公司的核心科研设备——50余台服务器全部搬迁至包头云计算中心，以便于后续科研工作的开展。我司的双行星搅拌设备，相关实验设备也快递到包头，由深原科创和深原智造使用，这些服务器和实验设备价值数百万，服务器和相关实验设备大力支持了平台搭建和运营，以及其他研发落地。如果单独采购云计算算力，仅仅算力成本就需要数百万。我司已按照合作协议的约定，积极提供人员、技术和设备等来筹建运营研究院。

2. 合作协议约定的项目已取得实质性进展和成果

过渡实验室搭建完成。2024年9月，在我司提供人员、技术和设备支持的情况下，双方合作项目的过渡实验室改造工程完成竣工验收，建造完毕并投入研发使用。贵方全资子公司内蒙古久晟实业（集团）有限公司在其官方公众号发布了过渡实验室建造完成的消息；同时，项目实验室被内蒙古自治区科学技术厅评为省级重点实验室；包头市技术科学局官方公众号“科创包头”多次对本项目进行宣传，2025年2月25日发布的文章中还将本项目实验室作为九原区打造的高能级创新平台的范例；2025年3月4日，即贵方发出整改函的十日前，贵方工科局还在本项目过渡实验室“黑灯实验室”举办“科技领域人才恳谈会”。上述事实足以说明本项目进展顺利，并得到了贵方及上级部门的认可。

深原科创和深原智造已有科研成果产出并投入使用。以防火涂料项目为例，2024年7月，产品型号名称为【室外膨胀型钢结构防火涂料 GT-WRP-F2.00-EP206】的研究成果由深原智造送检，并由国家防火建筑材料质量检验检测中心和应急管理部四川消防研究所出具检验报告。2024年12月13日，九原政务发布的文章

《深原科创博士团队入驻包头铝业共解高炉结焦难题》，2025年2月13日，科创包头再次发布《深原科创博士团队入驻包头铝业共解高炉结焦难题》，展示了在包头持续的业务进展。另外，与北京东方雨虹防水技术股份有限公司签署的《合作协议》的实际履行也展示了平台设备正常工作。

3、我司不存在贵方所述的拖欠员工工资、全部员工离职的行为

贵方于整改函中表示，我司拖欠员工工资，导致在深原科创工作的相关人员全部离职，致使合同协议的目的无法实现，给政府造成损失。贵方的上述主张均不属实。

首先，深原科创在九原区当地招聘人员仍在公司继续工作。我司亦从未故意拖欠员工工资。2025年1月和2月的工资未按时发放并非我司原因导致。如前文所述，由于科研人员不愿在包头市缴纳社保，而项目又急需科研人员投入工作，因此，经与深原科创协商，由北京硅研与深原科创签署服务协议、深原科创将科研员工资、社保等费用以支付服务费的方式支付至北京硅研，再由北京硅研与科研人员签订劳动合同，发放工资并在北京缴纳社保。因此，在深原科创工作的相关人员工作地点在包头，但劳动关系在北京硅研，由北京硅研向其支付工资、缴纳社保。每个月发放工资前，北京硅研需向深原科创发函告知预计工资发放情况，由实际用人的深原科创回函进行确认，确认无误后深原科创向北京硅研支付相应金额服务费作为工资，北京硅研方可向科研人员发放工资。然而，自2025年2月开始，深原科创的法定代表人、董事长刘锐，作为深原科创的实际经营管理者，对北京硅研确认工资的来函不予回复，亦未向北京硅研支付服务费，且经北京硅研多次催告仍无反馈，导致北京硅研因未收到相应服务费款项且未能确认科研人员在深原科创的工作情况和应发工资而无法按时发放工资。因此，员工工资未按时发放系刘锐有意为之，并非我司过错导致。

其次，截止贵方整改函发出之日，在深原科创工作的相关人员并未离职。北京硅研外派到九原区当地的工作人员告知，所有员工在3月15日前仍在深原科创持续工作，状态稳定，且在包头继续工作的意愿强烈，并未想要离职或离开包

头回到北京工作。3月17日，北京硅研外派到九原区当地员工闯入我司实验室，强行与我司而非北京硅研磋商离职补偿等事宜，持续干扰我司正常经营，在我司办公室打牌直至21点方才离开。过程中，我司已经报警，警察在我司办公场所对闯入人员进行了询问并有出警记录。在北京硅研同意向该等离职员工全额支付未付工资及经济补偿金的前提下，该等员工以我司不是付款方为由，拒绝签署离职协议，办理交接手续，并扬言继续闹事。

二、我认为合作项目已初见成效，希望双方能够继续合作

签订合作协议以来，我司倾尽全公司的人力、物力、技术和时间，完成了实验室的搭建，迅速投入科研并有成果的产出，并不存在任何未履行或延迟履行协议义务的情形，我司在与贵方的合作项目上已然倾注了大量的资源和精力，也已有极具价值的成果产出。因只有刘宇宙教授的技术才能推动现有科研成果的持续产出，且考虑到已投入的成本和双方未来的可期待利益，我司愿意按照《整改函》的要求，委派具备科研能力及管理能力的运营深原科创，与贵方友好协商，继续合作、互利共赢。

三、如贵方坚持解除双方合作，我司亦愿意积极配合，但应排除深原科创法定代表人刘锐对贵我双方依法解除合作造成的人为障碍

若贵方坚持认为合作无法进行，仍要解除协议，我司也会积极配合。但我司认为，贵方为本项目投入了3000万元扶助资金和500万元资金，本着对贵方负责，对我司和内蒙古宝晟资产运营管理有限公司（下称“宝晟公司”）负责的原则，协议解除的前提是双方对合作项目及深原科创的现状有充分了解并达成共识，并依法依规对股权价值进行评估。

实际上，自深原科创设立之时，为方便与贵方的沟通以及对深原科创的经营管理，一直是由深原科创现任法定代表人、董事长刘锐负责深原科创公司的实际经营和管理，事实上也是由刘锐实际控制深原科创和深原智造。我司作为深原科创持股72%的股东，多次向深原科创和刘锐要求行使股东知情权，要求对深原科创进行财务审计，以掌握深原科创目前的经营情况和真实财务状况。然而，刘锐

作为实际经营管理者，拒不提供公司的会计账簿和财务凭证，不知出于何种原因拒不配合审计，且自 2025 年 2 月开始，刘锐就拒绝与我司沟通，以各种手段阻止我司对项目进展和公司状况进行了解。 贵方全资子公司宝晟公司亦是深原科创的股东之一，我司与贵方共同作为股东，对深原科创的利益诉求理应是一致的，不知贵方对深原科创的现状刘锐个人所作所为是否知悉？

刘锐种种拒不配合我司的行为严重损害了我司作为深原科创第一大股东的正当权利，导致我司无法通过行使股东知情权了解深原科创的经营管理状况，亦阻碍了双方就协议解除的进一步沟通。我司认为，贵我双方可以作为股东共同委托第三方审计单位对深原科创进行审计，以达到令双方满意的协议解除的结果。

若贵方不愿继续与我司合作，且妄顾事实，拒绝与我司共同委托第三方独立审计机构和评估机构对政府扶助和补贴资金的使用进行审计，对深原科创、深原智造进行审计和评估，执意以整改函中提及的事由单方违约解除协议，我司保留以法律手段追究贵方违约责任的权利。

特此函告。

